ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দেওয়ানী আপিল এক্তিয়ার

২০১১ সালের সিভিল আপিল নং ২২৯৭

মেসার্স কে বি টি প্রোডাক্ট প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্য

.....আপীলকারীগণ

বনাম

কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার, শিলিগুড়ি ও অন্যান্য

..... প্রতিবাদীগণ

সঙ্গে

সিভিল আপীল নং ২৩০১/২০১১,

সিভিল আপীল নং ২৩০৫/ ২০১১,

সিভিল আপীল নং ২২৯৮/২০১১,

সিভিল আপীল নং ২৩০০/২০১১,

সিভিল আপীল নং ২২৯৯/২০১১,

সিভিল আপীল নং ২৩০২/২০১১,

সিভিল আপীল নং ২৩০৩/২০১১,

সিভিল আপীল নং ২৩০৪/২০১১,

সিভিল আপীল নং ২৩০৪/২০১১

রায়

এম আর শাহ, জে.

১. হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চ আবেদনকারীদের (যারা এখানে মূল রিট পিটিশনার) যে রিট আবেদন খারিজ করে দিয়ে রায় দিয়েছেন, কলিকাতা হাইকোর্টের দেওয়া সেই রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে মূল রিট পিটিশনাররা বর্তমান আপীল করেছেন।

২. এই আপীলগুলিতে আইন ও তথ্যের সাধারণ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ায়, এই সমস্ত আপীল এই অভিন্ন রায় ও আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি এবং মীমাংসা করা হচ্ছে।সুবিধার স্বার্থে হাইকোর্ট কর্তৃক ২০০৬ সালের ৪৭৯ নং রিট পিটিশনে প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে উদ্ভুত ২০১১ সালের ২২৯৭ নং সিভিল আপীল মামলাকে প্রধান মামলা হিসেবে গণ্য করা হবে।বর্তমান আবেদনের মূল বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

২.১ পূর্বতন বেঙ্গল ফাইন্যান্স (সেলস ট্যাক্স) অ্যাক্ট, ১৯৪১-এর (এখন থেকে অ্যাক্ট,১৯৪১ হিসেবে উল্লিখিত হবে) ২ (ডিডি) ধারায় 'উৎপাদন' এবং 'যেকোন পণ্যের মিশ্রণ' শব্দদুটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ১৯৪১ সালের এই আইনটি পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয় কর আইন, ১৯৯৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় (এখন থেকে অ্যাক্ট ১৯৯৪ বলে গন্য হবে)এবং ১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে ১৯৯৪ সালের আইনের ২ (১৭) ধারার আওতায় উৎপাদন সংক্রান্ত সংজ্ঞা সংশোধন করা হয়।এবং এর ফলে, 'উৎপাদন'-এর

সংজ্ঞা থেকে 'যে কোনও পণ্যের মিশ্রণের' বিষয়টি বাদ দেওয়া হলেও, 'চা-এর মিশ্রণের' বিষয়টি এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.২ ১৯৯৪ সালের আইনের ২ (১৭) ধারার আওতায় 'উৎপাদনের সংজ্ঞায়' সংশোধনের ফলে নতুন ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হয় যা ১৯৯৪ সালের আইনের ৩৯ ধারার সঙ্গে অ্যাক্ট ১৯৯৪ এর ধারা ১৭(৩)(এ)(টি) ও পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয় কর বিধি, ১৯৯৫ (পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালের 'রুলস' নামে উল্লিখিত) এর ধারা ৫২ এর আওতায় এই সুবিধা দেওয়া হয়।

২.৩ পরবর্তীকালে, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য উৎসাহদান সংক্রান্ত রাজ্য প্রকল্প, ১৯৯৩ (১৯৯৩ প্রকল্প)-এ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ১৯৯৯ সালে সংশোধন করেন, যার ফলে পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটগুলিকে উৎসাহদান ও উন্নীত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ ইনসেনটিভ স্কিম, ১৯৯৯ (এখানে পরবর্তীকালে ১৯৯৯ প্রকল্প হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) রূপায়িত হয়, যা পাঁচ বছরের জন্য অর্থাৎ ১. ০৪. ১৯৯৯ থেকে ৩১. ০৩. ২০০৪ পর্যন্ত কার্যকর হয়।

২.৪ ১৯৯৯ সালের প্রকল্পের বিধান অনুসারে, ১৯৯৯ সালের প্রকল্পের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণের পর প্রতিষ্ঠিত নতুন শিল্প ইউনিটগুলিকে উক্ত ইউনিটগুলিতে উৎপাদন কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিক্রয় কর থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল।

২.৫ আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, উক্ত প্রকল্পের ওপর নির্ভর করে এবং ১৯৯৪ সালের আইনের ২ (১৭) ধারার আওতায় 'উৎপাদনের সংজ্ঞায়' যে সংশোধন করা হয়েছে, তা সংশ্লিষ্ট সময়ে, আবেদনকারীরা মিশ্রিত চা তৈরির ব্যবসা চালানোর উদ্দেশ্যে একটি নতুন ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট স্থাপন করেছিলেন।

২.৬ ১৯৯৯ সালের প্রকল্পের বিধান অনুযায়ী, ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলিকে বিক্রয় কর প্রদান থেকে অব্যাহতি পেতে হলে, ১৯৯৫ সালের আইনের বিধি ৫৫-এর সঙ্গে পঠিত ধারা ৩৯ অনুযায়ী, ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা হিসাবে নিবন্ধিত হতে হবে এবং বিক্রয় কর বিভাগের কাছ থেকে যোগ্যতার শংসাপত্র নিতে হবে।ডেপুটি কমিশনার প্রথম উৎপাদিত পণ্য বিক্রির তারিখ থেকে সাত বছরের জন্য আবেদনকারীদের যোগ্যতা শংসাপত্র প্রদান করেন। আবেদনকারীরা পশ্চিমবঙ্গ অর্থ আইন, ২০০১-এর ২ (১৭) নং ধারা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত অ্যাক্ট ১৯৯৪-এর ২ (১৭) নং ধারা এবং ৩৯ নং ধারার আওতায় দুই বছরের জন্য বিক্রয় কর ছাড়ের সুবিধা পান ।অ্যাক্ট ১৯৯৪ এর ধারা ২(১৭) কে পশ্চিমবঙ্গ অর্থ আইন, ২০০১-এর আওতায় সংশোধনে আনা হয় ২০০১-এর পয়লা আগস্ট থেকে, যেখানে অ্যাক্ট ১৯৯৪-এর ২ (১৭) নং আইনের আওতায় 'উৎপাদনের সংজ্ঞা' থেকে 'চায়ের মিশ্রন' শব্দগুলি বাদ দেওয়া হয়।ফলস্বরূপ, বিক্রয় কর প্রদান থেকে অব্যাহতি, যা আবেদনকারীদের দেওয়া হয়েছিল, তা বন্ধ হয়ে যায় এবং এমনকি যোগ্যতার শংসাপত্রও সংশোধন করতে হয়।

২.৭ উপরোক্ত পদক্ষেপ/আদেশকে প্রথমে ট্রাইব্যুনালে এবং পরে হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।ট্রাইব্যুনাল আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে, যা হাইকোর্ট তার রায় এবং আদেশের মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে।হাইকোর্ট যে রায় ও আদেশ দিয়েছে, তাই বর্তমান আপিলের আলোচ্য বিষয়। এই আপিলে ১৯৯৯-এর আগের প্রকল্প অনুযায়ী বিক্রয় কর ছাড়ের দাবি করা হয়েছে।

৩. আবেদনকারীদের পক্ষে বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীমতী কবিতা ঝা এবং প্রতিবাদি-রাজ্যের পক্ষে বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীমতী মধুমিতা ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

৪. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীরা নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করেনঃ

৪.১ এই মর্মে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর সুবিধা পাওয়ার প্রত্যাশায় নতুন শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য আবেদনকারীদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পুরনের সাপেক্ষে প্রলুব্ধ করেছিল।এবং একবার এই ধরনের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে শিল্প ইউনিটগুলিকে এই ধরনের সুবিধা প্রদান করা হলে, পরবর্তীকালে সংশোধনের মাধ্যমে সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না।

৪.২. রাজ্য কর্তৃপক্ষ ১৯৯৪ সালের আইনের ২ (১৭) ধারার আওতায় 'উৎপাদন'এর সংজ্ঞা থেকে 'চায়ের মিশ্রণের' শব্দটিকে সাদামাটাভাবে বাদ দিয়েছে, এই বাস্তবতাকে বিবেচনা না করেই যে আবেদনকারীরা সাত বছরের জন্য যোগ্যতা শংসাপত্র পেয়েছেন এবং ইতিমধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করেছেন।১৯৯৪ সালের আইনের অধীনে যোগ্যতা শংসাপত্র প্রদানের দিন থেকে আবেদনকারীদের অধিকারগুলি স্বচ্ছ করা হয়েছিল এবং রাজ্যের এই সুবিধাটি বাতিল

করার একমাত্র ন্যায়সঙ্গত উপায় ছিল জনস্বার্থ প্রদর্শন করা। বর্তমান ক্ষেত্রেও, ধারা ২ (১৭) এ করা সংশোধনীকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য প্রতিবাদীগন দ্বারা কোনও জনস্বার্থ প্রদর্শন করা হয়নি।

৪.৩ যেখানে আইনের বিধানের অধীনে জনস্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশোধন করা হয় না, সেখানে বৈধ প্রত্যাশার মতবাদটি প্রয়োগ করা যেতে পারে।অভিযোগ করা হয়েছে যে বর্তমান ক্ষেত্রে, প্রতিবাদীগন সুবিধাগুলি বাতিলের ক্ষেত্রে কোনও জনস্বার্থ প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৪.৪ পেশ করা হল যেহেতু এই ক্ষেত্রে, আবেদনকারীদের ১৯৯৪ সালের আইনের ২ (১৭) ধারার অধীনে "উৎপাদন"-এর সংজ্ঞার সংশোধনের কারণে সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, যা কোনও জনস্বার্থ জড়িত না দেখিয়েই রাষ্ট্রের একটি স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপ।সুতরাং, ইচ্ছাকৃতভাবে নেওয়া যে কোনও সিদ্ধান্ত বৈধ প্রত্যাশার নীতির বিরোধিতা করে, যদি এই বিষয়ে জড়িত জনস্বার্থ বিশেষভাবে না দেখানো হয়।

৪.৫ এই মর্মে দাখিল করা হয়েছে যে, এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পদক্ষেপ যৌক্তিকতা এবং প্রাসঙ্গিকতার পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে, কারণ সুবিধাগুলি বাতিলের জন্য রাজ্য দ্বারা কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।

৪. ৬. আরও দাখিল করা হয়েছে যে, আবেদনকারীরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন এবং কে বি টি টি প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেডে প্রায় ১৮, ১২, ৯৬৭/- টাকা অতিরিক্ত খরচ করেছেন এবং প্রায় ৬৫, ০০, ০০০/- টাকার গ্রহন করা ঋণ এবং যেহেতু, আবেদনকারীরা এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট ব্যয় করেছেন, তাই রাজ্য এই জাতীয় সুবিধা প্রত্যাহার করতে পারে না যদি না কিছু অগ্রাহ্য করা জনস্বার্থ জড়িত থাকে।রাজ্যের এই কাজ অন্যায্য এবং আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার। নিচের বিষয়গুলির উপর আশ্বাস স্তাপিত হয়েছেঃ

> ম্যানুয়েলসন্স হোটেলস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম কেরালা রাজ্য (২০১৬) ৬ এসসিসি ৭৬৬ এমআরএফ লিমিটেড, কোট্টায়ম বনাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার (অ্যাসেসমেন্ট) সেলস ট্যাক্স ও অন্যান্য, (২০০৬) ৮ এসসিসি ৭০২ এবং মোতিলাল পদমপাট সুগার মিলস কোম্পানি লিমিটেড বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্য, (১৯৭৯) ২ এসসিসি ৪০৯।

৪.৭ আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত মাননিয় আইনজীবীরা এই আদালতের রায় ঝাড়খন্ড রাজ্যও অন্যান্য বনাম ব্রাহ্মাপুত্র মেতাল্লিক্স লিমিটেদ, রাঁচি এবং অনান্য [২০২০-র ৩৮৬০-৩৮৬২ নং সিভিল আপীল] এবং দাই-চি কারকারিয়া লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্য, (২০০০) ৪ এসসিসি ৫৭ মামলার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন যা বৈধ প্রত্যাশার পক্ষে পেশ করা হয়েছে।

৪.৮ উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি করা হল এবং উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করে, বর্তমান আপীলগুলি মঞ্জুর করার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

৫. বর্তমান আবেদনগুলির বিরোধিতা করে রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত মাননীয় আইনজীবীরা জোরালোভাবে জানিয়েছেন যে, মামলার সত্যতা এবং পরিস্থিতিতে আবেদনকারীরা দাবি অনুযায়ী, আবেদনকারীরা অব্যাহতির অধিকারী হবেন না।

৫.১ দাখিল করা হয়েছে যে, ১৯৯৯ সালে আবেদনকারীদের উৎপাদিত পণ্য প্রথম বিক্রির তারিখ অর্থাৎ ১৮. ০৫. ১৯৯৯ থেকে সাত বছর মেয়াদের জন্য ১৯৯৪ সালের আইনের ৩৯ ধারার অধীনে কর অবকাশকালীন যোগ্যতার শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছিল, যেহেতু ১৯৯৪ সালের আইনের ২ (১৭) ধারায় 'উৎপাদন' এর সংজ্ঞায় 'চা মিশ্রণ' অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৫.২ বলা হয়েছে যে, পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ অর্থ আইন, ২০০১-এ ১৯৯৪-এর ২ (১৭) ধারার আওতায় 'উৎপাদনের সংজ্ঞা' সংশোধন করা হয় এবং ০১. ০৮. ২০০১ থেকে 'চায়ের মিশ্রণের' সংজ্ঞা বাদ দেওয়া হয়। বলা হয়েছে যে ১৯৯৪ সালের আইনের মোতাবেক আবেদনকারী কোম্পানি উৎপাদনকারী হিসেবে স্থগিত হয়, এবং ৩৯ নম্বর ধারার আওতায় এই কোম্পানিটি এই সুবিধা পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।তাই, শিলিগুড়ির বাণিজ্যিক কর আধিকারিক এই সংশোধনীর ভিত্তিতে আবেদনকারী সংস্থার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সংশোধনের আবেদন জানিয়েছেন।

৫.৩ দাখিল করা হয়েছে যে, আগে উৎপাদনমূলক কাজকর্মে যুক্ত ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটগুলিকে ছাড় দেওয়া হত।দাখিল করা হয়েছে যে, প্রাসঙ্গিক সময়ে, ০১. ০৮. ২০০১-এর আগে এবং ১৯৯৪-এর আইনের ২ (১৭) ধারা অনুযায়ী, 'চায়ের মিশ্রণ'-কে 'উৎপাদন'-এর সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।এটি দাখিল করা হল যে , নির্মাতা হিসাবে, আবেদনকারীদের ছাড় দেওয়া হয়েছিল।তবে, ১৯৯৪-এর আইনের ২ (১৭) ধারার সংশোধনের প্রেক্ষিতে ০১. ০৮. ২০০১ তারিখ এর পর থেকে 'চা মিশ্রণের'

বিষয়টি ‘উৎপাদনের’ সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হয় ,তাই আবেদনকারীরা উৎপাদনকারী হিসেবে স্থগিত হয়। এই মর্মে আবেদন করা হয়েছে যে, একবার আবেদনকারী নির্মাতার পদ থেকে সরে গেলে, আবেদনকারী হিসাবে ছাড়ের অধিকারী হবেন না।কারন এই ছাড়ের সুবিধা কেবলমাত্র উৎপাদনের সাথে যুক্ত ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা এবং এই আইন এর অন্তরভুক্ত উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকেই দেওয়া হয়েছে।

৫.৪ এটা দাখিল করা হয়েছে যে, যখন আইনসভা তার প্রজ্ঞায় 'চা মিশ্রণ' কে 'উৎপাদন' এর সংজ্ঞা থেকে বাদ দিয়েছে, তখন 'চা মিশ্রণ' কে ১৯৯৪ সালের আইনের ৩৯ নং ধারা অনুযায়ী অব্যাহতি লাভের অধিকারী একটি উৎপাদন কার্যকলাপ হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না।এটা দাখিল করা হয়েছে যে আবেদনকারীদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশার উপর ভিত্তি করে এবং ধারা ২ (১৭) এর সংশোধন করে আবেদনকারীদের পক্ষে অর্পিত অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না, এর কোন ভিত্তি নেই।

৫.৫. এই মর্মে দাখিল করা হয়েছে যে, যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী, এটি “ন্যস্ত অধিকারের” মামলা নয়, এটি “বর্তমান অধিকারের” মামলা।তাই, বর্তমান অধিকার কেড়ে নেওয়া যেতে পারে।এটি দাখিল করা হয়েছে যে কোনও সংবিধির বিরুদ্ধে কোনও বৈধ প্রত্যাশা থাকতে পারে না।

৫.৬ আরও দাখিল করা হয়েছে যে ছাড় দেওয়া বা না দেওয়া একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং কেউ অধিকার হিসাবে এই ছাড়ের দাবি করতে পারে না।তাই ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্ট উভয়েই সঠিকভাবে আবেদনকারীদের বিক্রয় কর প্রদান থেকে কোনও ছাড় দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে যা ১.০৮.২০০১ সালের আগে দেওয়া হয়েছিল কারন আবেদনকারীরা চা মিশ্রণের প্রস্তুতকারক ছিল।

৫. ৭ আরও জানানো হয়েছে যে, এটি রেট্রোস্পেকটিভ অপারেশনের ক্ষেত্রে নয়, তবে এটি বিক্রয় কর অব্যাহতি পাওয়ার জন্য বর্তমান অধিকারের সম্ভাব্য প্রত্যাহারের মামলা।এটা দাখিল করা হয় যে যখন আইনসভা তার প্রজ্ঞায় ২ (১৭) নং ধারায় ‘উৎপাদনের সংজ্ঞা’ সংশোধন করে এবং ‘চা মিশ্রণ’ কে ‘উৎপাদনের সংজ্ঞা’ থেকে বাদ দেওয়া হয়।এর ফলে, আবেদনকারীরা ০১. ০৮. ২০০১ সালের আগে প্রস্তুতকারক হিসাবে যে ছাড়ের সুবিধা পেতমানেবং এটি একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত তাই এর আইনি মূল্যায়ন হয় না ।ডিরেক্টরেট অফ ফিল্ম ফেস্টিভাল অ্যান্ড ওরস বনাম গৌরব অশ্বিন জৈন অ্যান্ড ওরস, (২০০৭) ৪ এসসিসি ৭৩৭ মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর ভরসা রাখা হয়েছে।

৫. ৮ উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করে, বর্তমান আপীলগুলি খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে।

৬. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির আইনজীবীদের দীর্ঘ সময় ধরে শুনেছি।

৭. এই আদালতের বিবেচনার জন্য যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয়েছে তা হলঃ

> পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয় কর আইন, ১৯৯৪-এর ২ (১৭) ধারা, যা পশ্চিমবঙ্গ অর্থ আইন, ২০০১-এর মাধ্যমে ০১.০৮.২০০১ তারিখ থেকে সংশোধিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও ‘উৎপাদনের সংজ্ঞা’ থেকে ‘চা মিশ্রণ’ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাও আবেদনকারীরা বিক্রয় কর প্রদান থেকে ছাড় পাওয়ার অধিকারী ?

৮. আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে মূল বক্তব্য হল যে ০১. ০৮. ২০০১ সালের আগে, আবেদনকারীরা বিক্রয় কর ছাড়ের সুবিধা নিচ্ছিল, ১৯৯৪ সালের আইনের ২ (১৭) ধারার সংশোধনের মাধ্যমে উক্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না বৈধ প্রত্যাশার ভিত্তিতে এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধক দ্বারা। সুতরাং, আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে ০১. ০৮. ২০০১ তারিখে, ১৯৯৪ সালের আইনের অধীনে, যখন ১৯৯৪ সালের আইনের ২ (১৭) ধারা সংশোধন করা হয়, তখন আবেদনকারীদের একটি স্বার্থান্বেষী অধিকার ছিল। এর ফলে, ১৯৯৪ সালের আইনের ২ (১৭) ধারার সংশোধনের ফলে আবেদনকারীরা স্বার্থান্বেষী অধিকার এর দ্বারা যে বিক্রয় কর ছাড়ের সুবিধা ০১. ০৮. ২০০১ পূর্বে পেতেন, তার ওপর কোনও প্রভাব পড়বে না।

৮.১ তবে, উল্লেখ্য যে, এটি বিক্রয় কর প্রদান থেকে অব্যাহতির একটি মামলা। আইনের সুনির্দিষ্ট অবস্থান অনুযায়ী, কেউ অধিকার হিসেবে এই ছাড়ের দাবি করতে পারে না।এই ছাড়ের সুবিধা পাওয়ার জন্য শর্তাবলী পূরণের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে এবং রাজ্য তা প্রত্যাহার করে নিতে পারে।অব্যাহতি প্রদান এবং/অথবা অব্যাহত রাখা এবং/অথবা অব্যাহতি প্রত্যাহার করা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার এর মধ্যে পড়ে এবং এটি নীতিগত সিদ্ধান্তের মধ্যে পড়ে এবং আইনের নির্ধারিত অবস্থান অনুযায়ী, যদি না প্রত্যাহারের বিষয়টি অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়, তবে আদালত এই জাতীয় নীতিগত সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক হবে।

৮.২ বর্তমান ক্ষেত্রে, ২০০১ সালের আগে, ১৯৯৪ সালের আইনের ২ (১৭) ধারা অনুযায়ী," চা মিশ্রণের " কার্যকলাপ " উৎপাদনের " সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল।তাই " চা মিশ্রণের " কাজে নিযুক্ত থাকায় আবেদনকারীরা উৎপাদক হিসেবে বিক্রয় কর প্রদান থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অধিকারী ছিলেন।এটি বিতর্কিত বিষয় হতে পারে না যে" চা মিশ্রণের" প্রক্রিয়ার প্রস্তুতকারক হিসাবে আবেদনকারীরা সর্বদা বিক্রয় কর প্রদান থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অধিকারী ছিলেন।একজন প্রস্তুতকারক হিসাবে," চা মিশ্রণের" প্রক্রিয়াতে থাকায়, আবেদনকারীরা বিক্রয় কর ছাড়ের সুবিধা নিচ্ছিলেন।অবশ্য, এরপর ১৯৯৪-এর আইনের ২ (১৭) ধারায় 'উৎপাদন'-এর সংজ্ঞা ২০০১-এর পয়লা আগস্ট থেকে সংশোধন করা হয় পশ্চিমবঙ্গ ফিনান্স আইন এর দ্বারা এবং " চা মিশ্রণের " কার্যকলাপ 'উৎপাদন'-এর সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হয়। ফলস্বরূপ, আবেদনকারীরা উৎপাদনকারী হিসাবে গণ্য হন না। আবেদনকারীরা যদি উৎপাদনকারী না হয়ে যান, তা হলে চা মিশ্রণের কাজে উৎপাদক হিসাবে আবেদনকারীদের কাছে যে বিক্রয় কর এর ছাড় পাবার অধিকার ছিল, তা থেকে তাঁরা পাবেন না। তাই, ০১. ০৮. ২০০১ তারিখ থেকে" চা মিশ্রণের" এর কাজ উৎপাদন এর কাজ বলে গণ্য করা বন্ধ হয়ে যায় এবং আবেদনকারীরা উৎপাদনকারী বলে গণ্য হন না। এর ফলে, ০১. ০৮. ২০০১ তারিখ থেকে আবেদনকারীরা বিক্রয় কর থেকে ছাড় পাবেন না। সুতরাং, বিক্রয় কর প্রদান থেকে ছাড় প্রত্যাহারের বিষয়টি ভবিষ্যৎমুখী হবে, অতীতকালীন হবে না। ১৯৯৪-এর আইনের ২ (১৭) ধারা অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত আবেদনকারীরা উৎপাদক হিসেবে কাজ করে চলেছেন, ১. ৮. ২০০১ তারিখ এর পূর্ব কাল পর্যন্ত, ততদিন পর্যন্ত আবেদনকারীরা চা মিশ্রণের কাজে যুক্ত থাকায় বিক্রয় কর থেকে ছাড় পাওয়ার অধিকারী। চা মিশ্রণের কাজ যে মুহূর্ত থেকে উৎপাদন এর কাজ থেকে স্থগিত হয়ে যাবে, সেই দিন থেকে আবেদনকারীরা বিক্রয় কর এর ছাড় পাবেন না।

৮.৩ যতক্ষণ পর্যন্ত আবেদনকারীদের পক্ষে বৈধ প্রত্যাশা এবং/অথবা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধের বিষয়ে এবং আবেদনকারীদের পক্ষে পেশ করা এই যে, অর্পিত অধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত উপরোক্ত বক্তব্যের কোনও ভিত্তি নেই।আইনের সুনির্দিষ্ট অবস্থান অনুযায়ী সংবিধির বিরুদ্ধে কোনও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ চুক্তি হতে পারে না।হাইকোর্ট যেভাবে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং রায় দিয়েছে, এটি 'অর্পিত অধিকার' নয় বরং 'বিদ্যমান অধিকার' এর একটি মামলা, যা ভিন্ন বা পরিবর্তিত হতে পারে এবং/অথবা প্রত্যাহার করা যেতে পারে।বর্তমান ক্ষেত্রে ১৯৯৪-এর আইনের ২ (১৭) ধারার সংশোধন অনুযায়ী ০১. ০৮. ২০০১ থেকে চা মিশ্রণের কাজকে 'উৎপাদনের সংজ্ঞা' থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।এবং এর ফলে, সেই দিন থেকেই আবেদনকারীরা উৎপাদনকারী হয়ে উঠতে পারবেন না এবং তাঁরা উৎপাদনকারী হিসাবে বিক্রয় কর প্রদান থেকে যে ছাড় পেতেন তা আর পাবেন না।

৮.৪ এই পর্যায়ে আরও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ১৯৯৪ সালের আইনের ৩৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী, যেখানে আপীলকারীরা বিক্রয় কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দাবি করছেন, সেক্ষেত্রে একজন ডিলারের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় সংক্রান্ত নির্ধারিত সময়ের জন্য কোন কর প্রদান করা হবে না। সেজন্য 'ম্যানুফাকচার' শব্দটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।এবং একটি অপরিহার্য শর্ত যা পূরণ করা সম্ভব নয়।সেজন্য 'উৎপাদন'-এর সংজ্ঞা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।তাই, কোনও ডিলার যদি উৎপাদনকারী না হন, তা হলে তিনি ৩৯ নম্বর ধারার আওতায় ছাড়ের সুবিধা পাবেন না।৩৯ নম্বর ধারার প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

> "৩৯। নতুন ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটসমূহের জন্য কর অবকাশ-(১) নির্ধারিত শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, নির্ধারিত এলাকায় অবস্থিত নতুন স্থাপিত ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটে কোন ডিলার কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন তার করযোগ্য বিক্রয় টার্নওভার গণনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের জন্য কোন কর প্রদেয় হবে না।তার মোট বিক্রয় লেনদেনের যে অংশ এইরূপ পণ্যের বিক্রয়ের লেনদেনের প্রতিনিধিত্ব করে তা উক্ত ধারার উপ-ধারা (৩) এর দফা (এ) এর উপ-দফা (viii) এর অধীন তার মোট বিক্রয় লেনদেনের অংশ হতে বাদ দিতে হবে.
>
> xxxxxxxxxxxxxxxx "

৮.৫ এই পরিস্থিতিতে, যে সিদ্ধান্তগুলি উপরে উল্লেখিত আবেদনকারীদের পক্ষে নির্ভরশীল, সেগুলি প্রচলিত মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

৯. উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, আমি ট্রাইব্যুনাল এবং উচ্চ আদালতের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে ০১. ০৮. ২০০১ তারিখে এবং তার পরে এবং ১৯৯৪ সালের আইনের ২ (১৭) ধারার সংশোধনের

পরিপ্রেক্ষিতে, যার মাধ্যমে 'উৎপাদন' এর সংজ্ঞা সংশোধন করা হয়েছে এবং 'চা মিশ্রণ' কে 'উৎপাদন' এর সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, আবেদনকারীরা বিক্রয় কর প্রদান থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অধিকারী হবেন না।

এই পরিস্থিতিতে, এই সমস্ত আবেদন ব্যর্থ হয় এবং যেহেতু সেগুলি খারিজ করে হওয়া উচিত, তাই খারিজ করা হল। তবে, মামলার প্রকৃত ঘটনা এবং পরিস্থিতিতে খরচের বিষয়ে কোনও নির্দেশ থাকবে না।

..... জে. [এম. আর. শাহ]

নতুন দিল্লি, ১২ মে, ২০২৩।

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দেওয়ানী আপিল এক্তিয়ার

২০১১ সালের সিভিল আপিল নং ২২৯৭

মেসার্স কে বি টি প্রোডাক্ট প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্য ..আপীলকারী(গন)

বনাম

কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার, শিলিগুড়ি ও অন্যান্য ... প্রতিবাদী (গন)....

সহিত

দেওয়ানি আপীল নং ২৩০১/২০১১,

দেওয়ানি আপীল নং ২৩০৫/ ২০১১,

দেওয়ানি আপীল নং ২২৯৮/ ২০১১,

দেওয়ানি আপীল নং ২৩০০/২০১১,

দেওয়ানি আপীল নং ২২৯৯/২০১১,

দেওয়ানি আপীল নং ২৩০২/২০১১,

দেওয়ানি আপীল নং ২৩০৩/২০১১,

দেওয়ানি আপীল নং ২৩০৪/২০১১

রায়

কৃষ্ণ মুরারি, জে।

১. আমার সম্মানিত ভ্রাতা, মহামান্য বিচারপতি এম আর শাহের প্রস্তাবিত রায়টি পড়ার সুযোগ আমি পেয়েছি।যাইহোক, আমি আমার সম্মানিত ভাইয়ের যুক্তি এবং ফলাফলের সাথে একমত হতে পারছি না এবং এভাবে পৃথকভাবে আমার উপসংহারটি লিখে রাখি।

২. সংক্ষেপে, পূর্বতন বেঙ্গল ফিনান্স (সেলস ট্যাক্স) অ্যাক্ট, ১৯৪১-এর ২ (ডিডি) ধারায় ‘উৎপাদন’ শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যার সংজ্ঞায় ‘যে কোনও পণ্যের মিশ্রণে’ শব্দটিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।এরপর এই আইনটি পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয় কর আইন, ১৯৯৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, যার অধীনে 'উৎপাদনের' সংজ্ঞা পরিবর্তন করা হয় এবং 'যে কোনও পণ্যের মিশ্রণ' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়, তবে, 'চা মিশ্রণ' এখনও 'উৎপাদনের' সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়াও, এই সংশোধনীর ফলে নতুন ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর ছাড় দেওয়া হয়েছে।

৩. এই সংশোধনীর ফলে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ছোট শিল্প সংস্থাগুলিকে উৎসাহদান ও উন্নীতকরনের লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সংক্রান্ত রাজ্য প্রকল্প সংশোধন হয়।

৪. এই কর ছাড় দেওয়ার ফলেএবং এই ধরনের কর অবকাশের ভিত্তিতে আপীলকারীরা মিশ্রিত চা উৎপাদনের ব্যবসা চালানোর জন্য ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট স্থাপন করেন। আবেদনকারীদের দ্বারা ইউনিট স্থাপনের পরে, একটি সংশোধনীর মাধ্যমে, 'চায়ের মিশ্রণ' শব্দটি 'উৎপাদনের' সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে আবেদনকারী উক্ত কর অবকাশ দাবি করা থেকে বাদ পড়েছিল।এই বর্জন এবং বাদ পড়ার বিরুদ্ধেই আবেদনকারীরা বর্তমান সিভিল আপীলগুলি দাখিল করেছেন।

৫. আমার সম্মানীয় ভ্রাতা বর্তমান মামলার একটি বিশদ বাস্তবসম্মত ম্যাট্রিক্স তাঁর মতানুসারে উপস্থাপন করেছেন, এবং সংক্ষিপ্ততার জন্য আমি এখানে তার পুনরাবৃত্তি করছি না।

বিশ্লেষণ

৬. উভয় পক্ষের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবীদের বক্তব্য বিস্তারিতভাবে শোনা হয়।

৭. বর্তমান সিভিল আপিলগুলির মাধ্যমে আইনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এবং একটি রেফারেন্সের জন্য, দুটি বিষয় নিচে উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

> **I. এই আইনের ২ (১৭০) ধারার অধীনে সংশোধনী আনার আগে যেহেতু আপীলকারীদের উপর অর্পিত অধিকার অর্জিত হয়েছিল, তাই এই আইনের অধীনে বিক্রয় কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দাবি করার অধিকার কি আপীলকারীদের রয়েছে?**
>
> **II. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কর অবকাশকালীন প্রলোভনের ভিত্তিতে আবেদনকারীরা তাদের শিল্প ইউনিট স্থাপন করায় বর্তমান ক্ষেত্রে বৈধ প্রত্যাশার মতবাদটি কি প্রযোজ্য?**

৮. প্রথম ইস্যুতে আমার সম্মানিত ভ্রাতার সিদ্ধান্তে আমি একমত এবং তাই, আমার ভিন্নমত কেবল এই আদালতের সামনে উত্থাপিত দ্বিতীয় প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ।

আইনের শাসন

৯. আইনের শাসনের মতবাদটি আদর্শ হিসাবে নির্দেশ করে যে একটি রাজ্যকে অবশ্যই মানুষের দ্বারা নয়, আইনের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।এই ধারণার উৎস খুঁজে পাওয়া যায় অ্যারিস্টটলের কাজ থেকে, যেখানে তিনি মন্তব্য করেছেন যে ন্যায়বিচার ও সমতার নীতির ভিত্তিতে কাজ করে এমন একটি রাষ্ট্রে আইনের শাসনকে অবশ্যই সর্বোচ্চ হতে হবে এবং একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রকে অবশ্যই তার শাসকের ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষার অধীন হতে হবে না।

১০. যদিও আইনের শাসনের উৎপত্তি প্রাচীন গ্রিসে, কিন্তু আইনের শাসনের আধুনিক ধারণা, যা বিশ্বের অধিকাংশ গণতান্ত্রিক সংবিধানের ভিত্তি, তার শিকড় খুঁজে পাওয়া যায় অধ্যাপক এ ভি ডাইসির লেখা 'দ্য ল অফ দ্য কনস্টিটিউশন' বইয়ে।

১১. অধ্যাপক ডাইসি আইনের শাসনের মতবাদের ধারণায় অ্যারিস্টটলের ভাবনার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন যে, সমস্ত ব্যক্তি এবং সত্তাকে অবশ্যই আইনের আওতায় থাকতে হবে এবং এমনকি সরকার বা তার আধিকারিকরাও কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়।আইনের এই ধরনের কার্যকারিতা অর্জনের জন্য, ডাইসি উল্লেখ করেছেন যে আইনটি অবশ্যই স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন এবং সকলের জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে।এই ধারণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং এই বিষয়ে স্পষ্টতা আনতে অধ্যাপক ডাইসি তিনটি নীতির উপর জোর দেন যা আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগকে চিহ্নিত করে।

১২. প্রথম নীতিটি, যা বর্তমান মামলার প্রেক্ষাপটে সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক, তা হল আদর্শ যে আইন সর্বোচ্চ এবং কোনও সত্তা এর উপরে থাকতে পারে না। এই নীতিটি পাঠ করলে আরও বোঝা যাবে যে, আইনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে, তা অবশ্যই সকলের জন্য প্রযোজ্য হতে হবে, এটি স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না এবং এটি ইচ্ছাকৃতভাবে এর দ্বারা প্রদত্ত কিছু কেড়ে নিতে পারে না।সহজভাবে বলতে গেলে, আইনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে, এটিকে অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে এবং এর ভিতরে বা বাইরে অন্য কোনও ক্ষমতার শিকার না হয়ে এটিকে নিজের প্রতি সত্য হতে হবে।

১৩. আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আইনের শাসনের এই নীতি আমাদের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর মধ্যে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে।'সাব-কমিটি অন জুডিশিয়াল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া' এবং 'ওরস ১' মামলায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই আদালতের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে, 'আইনের শাসন' ভারতের সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর একটি অংশ। এই বিষয়ে যেসব পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে সেগুলি নিম্নে দেওয়া হলঃ

> ১ (১৯৯১) ৪ এসসিসি ৬৯৯ "যুক্তিগুলির যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করার আগে বিচার বিভাগ এবং তার স্বাধীনতা সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিধানগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নেওয়া প্রয়োজন।এই ক্ষেত্রে সাংবিধানিক বিধানের ব্যাখ্যায় আদালতকে এমন একটি কাঠামো গ্রহণ করতে হবে যা সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং মৌলিক কাঠামোকে শক্তিশালী করে।আইনের শাসন সংবিধানের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা সমগ্র সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে পরিব্যাপ্ত এবং সাংবিধানিক কাঠামোর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

১৪. আইনের শাসনের এই নীতি থেকেই বৈধ প্রত্যাশা প্রবাহিত হয়।আইনসম্মত প্রত্যাশার মতবাদটি, যা নীচে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, আইনের শাসনের কার্যকারিতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং এটি অপরিহার্য।এর কারণ, আইনের শাসন এবং ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশা উভয়ই আইনি ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা এবং পূর্বাভাসের ভিত্তি তৈরি করে।আইনের শাসনের মতবাদটি নিশ্চিত করে যে আইনগুলি সমানভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা হয়, যেখানে বৈধ প্রত্যাশার মতবাদটি নিশ্চিত করে যে সরকারী কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে যুক্তিসঙ্গত এবং ধারাবাহিকভাবে কাজ করে। এই নীতিগুলি একযোগে সরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতাকে উৎসাহিত করে এবং আইন ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

বৈধ প্রত্যাশার মতবাদ

১৫. ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশার মতবাদটি, সহজ ভাষায়, একটি আইনি নীতি তখনই উদ্ভূত হয় যখন কোনও সরকারী কর্তৃপক্ষ যখন কোনও প্রতিশ্রুতি দেয় বা এমন উপায়ে কাজ করে যা কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে কোনও নির্দিষ্ট ফলাফলের প্রত্যাশা করতে পরিচালিত করে।আইনের শাসনের মতবাদ থেকে উদ্ভূত এই মতবাদটি সরকারি কর্তৃপক্ষগুলির সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষতা এবং সামঞ্জস্যতার ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

১৬. যখন কোনও সরকারি কর্তৃপক্ষ কোনও নির্দিষ্ট ফলাফলের বৈধ প্রত্যাশা তৈরি করে, তখন সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থকে প্রভাবিত করে এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তার দ্বারা সৃষ্ট প্রত্যাশা বিবেচনা করতে হবে।যদি সরকারি কর্তৃপক্ষ তা করতে ব্যর্থ হয়, তবে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার এবং একটি প্রতিকার চাওয়ার অধিকার রয়েছে, যেমন বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী বৈধ প্রত্যাশা কার্যকর করার আদেশ, যেমন বর্তমান মামলার পরিস্থিতিতে দেখা গেছে।

১৭. ইংল্যান্ডের হ্যালসবারির আইন, চতুর্থ সংস্করণ, ভলিউম ১ (১) ১৫১-এ বৈধ প্রত্যাশার ধারণাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং সুবিধার জন্য, এটি এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ

> ন্যায্য প্রত্যাশা.একজন ব্যক্তির নির্দিষ্ট পথে ব্যবহার পাওয়ার বৈধ প্রত্যাশা থাকতে পারে তবে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যদিও তার ব্যক্তিগত আইনে এই ধরনের ব্যবহার পাওয়ার কোনও আইনি অধিকার নেই। এই প্রত্যাশা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত একটি প্রতিনিধিত্ব বা প্রতিশ্রুতি থেকে উদ্ভূত হতে পারে, যার মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত প্রতিনিধিত্ব রয়েছে, বা ধারাবাহিক অতীতের অভ্যাস থেকে উদ্ভূত হতে পারে।বৈধ প্রত্যাশার অস্তিত্বের বিভিন্ন পরিণতি থাকতে পারে-এটি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার জন্য আবেদন করার অনুমতি পাওয়ার অধিকার দিতে পারে।"" "এর অর্থ হতে পারে যে, কর্তৃপক্ষকে জননীতির কোনও কারণ ছাড়াই প্রত্যাশাকে পরাজিত করার জন্য কাজ করা উচিত নয়" যাতে এই কাজকে ন্যায্য দেখানো যায়।অথবা এর অর্থ হতে পারে যে, কর্তৃপক্ষ যদি কোন ব্যক্তির ন্যায্য প্রত্যাশাকে পরাজিত করার প্রস্তাব দেয়, তাহলে তাকে অবশ্যই এই বিষয়ে বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিতে হবে।আদালতগুলি পৃথকও করতে পারেউদাহরণস্বরূপ, লাইসেন্সিং এর ক্ষেত্রে, মূল আবেদনগুলির মধ্যে, আবেদনগুলি নবায়নের জন্য এবং প্রত্যাহার করার জন্য;লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকে, তা হলে তার লাইসেন্স নবীকরণ হবে বলে আশা করা যেতে পারে।এবং এর ফলে শুধুমাত্র অনুদানের জন্য আবেদনকারীর চেয়ে অধিকতর পদ্ধতিগত সুরক্ষার অধিকারী হতে পারেন।

১৮. যুক্তরাজ্যের আদালতগুলি, ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশার মতবাদটি গ্রহণ করার সাথে সাথে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার অন্যান্য মূল দিকগুলি গ্রহণ করেছে যেমন আর বনাম অভ্যন্তরীণ রাজস্ব কমিশনারদের ক্ষেত্রে অযৌক্তিকতা, এক্সপার্টে এম. এফ. কে. আন্ডারওয়ারিং এজেন্টস লিমিটেড এবং আর. (ব্যানকুল্ট) বনাম সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অ্যাফেয়ার্স) এর ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার করা বৈধ প্রত্যাশাগুলির অস্তিত্ব এবং সুরক্ষাকে ন্যায়সঙ্গত প্রমান করার জন্য।

১৯ যুক্তরাজ্যের আদালত কর্তৃক এসসিএইচএমআইডিটি বনাম সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর হোম অ্যাফেয়ার্সের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম 'বৈধ প্রত্যাশা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।এই মতবাদটি অবশ্য সেখানে বর্ণিত তথ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি।পরবর্তীকালে, ও 'রিলি বনাম ম্যাকম্যানের ক্ষেত্রে, বৈধ প্রত্যাশার মতবাদকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ভিত্তি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, ২ [১৯৮২] এসি ৬১৭ ৩ [১৯৯০] ১ ডাব্লুএলআর ১৫৪৫ ৪ [১৯৬৯] ২ ডাব্লুএলআর ৩৩৭ ৫ [১৯৮৩] ২ এসি ২৩৭ ব্যক্তিকে সিদ্ধান্তের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করার অনুমতি দেয় এই কারণে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা দিয়ে কাজ করেছে।

২০ কাউন্সিল অফ সিভিল সার্ভিস ইউনিয়ন বনাম মিনিস্টার ফর দ্য সিভিল সার্ভিস এবং আর ভি নর্থ অ্যান্ড ইস্ট ডেভন হেলথ অথরিটির ক্ষেত্রে একতরফা কাফলান এর ক্ষেত্রে এই মতবাদের সীমানা আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।আদালতগুলির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, বৈধ প্রত্যাশার উদ্ভব সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গেছে।এবং এর জবাবে লর্ড জাস্টিস অফ আপীল, জন লজ, নাদারাজা বনাম সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর হোম ডিপার্টমেন্ট মামলার ক্ষেত্রে বৈধ প্রত্যাশাগুলির সুরক্ষার জন্য একটি ন্যায়সঙ্গত কারণ হিসাবে সুপ্রশাসনের আকাঙ্ক্ষা প্রস্তাব করেছিল।

২১ কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম কে জি মাধবন পিল্লাই এবং অন্যান্য মামলা এর ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশার মতবাদটি প্রথম ভারতীয় আইনশাস্ত্রে চালু করা হয়েছিল।উপরোক্ত ক্ষেত্রে, সরকার একটি নতুন স্কুল খোলার এবং ইতিমধ্যে বিদ্যমান কয়েকটি বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের জন্য প্রতিবাদীর পক্ষে অনুমোদন জারি করেছিল।তবে, উপরোক্ত অনুমোদনের পর সরকার এই মঞ্জুরি স্থগিত রাখার জন্য একটি নতুন নির্দেশিকা জারি করে।এই আদালত উপরোক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এই অভিমত পোষণ করেছিল যে, সরকার যে মূল অনুমোদন দিয়েছে তা প্রতিবাদীগন মনে একটি বৈধ প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছে।তবে, এই বৈধ প্রত্যাশা পরবর্তী স্থগিতের নির্দেশনার দ্বারা লঙ্ঘন করা হয়েছিল এবং তাই স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির লঙ্ঘন হয়েছিল।এই রায়ের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি এখানে তুলে ধরা হলোঃ

> "…. অন্য কথায়, একবার যদি সরকার একটি বর্তমান সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন স্কুলে উচ্চ শ্রেণী বা একটি নুতন সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন স্কুল চালু করার আবেদনের অনুমোদন দেয় এবং ২-এ (৫) ধারার আওতায় আদেশ জারি করে, তবে সফল আবেদনকারী নতুন বিদ্যালয় খোলার জন্য অথবা বর্তমান বিদ্যালয়গুলির মানোন্নয়নের জন্য ১১ নম্বর বিধির আওতায় অনুমোদন আদেশ জারির ক্ষেত্রে ৯ ও ১১ নম্বর বিধির আওতায় তার আবেদনগুলি বিবেচনা করার অধিকার অর্জন করতে পারেন।এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, বিভাগীয় বেঞ্চ নির্দেশ করেছে যে, ২-এ (৫) ধারার আওতায় কেবলমাত্র অনুমোদন পাওয়ার ফলে একজন আবেদনকারী নতুন বিদ্যালয় খোলার বা বিদ্যমান বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের অধিকার অর্জন করতে পারবেন না, তবে তিনি অবশ্যই ১১ নম্বর বিধির অধীনে পরবর্তী পর্যায়ে তার আবেদন গ্রহণের জন্য আইন প্রয়োগযোগ্য অধিকার অর্জন করবেন।বিভাগীয় বেঞ্চ তাই কেরল জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্টের ২০ নম্বর ধারার আওতায় রাজ্য সরকারের কাছে যে সাধারন ক্ষমতা রয়েছে, তা বাতিল করার বিষয়টি 'বিষয়, প্রসঙ্গ এবং আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানাবলী'র প্রভাবের ভিত্তিতে স্থির করার অধিকার রাখে।

২২. নভজ্যোতি কো অপ-এ।গ্রুপ হাউজিং সোসাইটি এবং অন্যান্য বনামইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য ০, হাউজিং সোসাইটিগুলিকে জমি বরাদ্দের মূল নীতি ছিল জ্যেষ্ঠতার নীতির উপর ভিত্তি করে এবং উক্ত নীতির অধীনে জ্যেষ্ঠতা নিবন্ধীকরণের তারিখের ভিত্তিতে স্থির করা হয়েছিল।পরবর্তীকালে মূল নীতিতে পরিবর্তন আনা হয়, যেখানে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের মানদণ্ড নিবন্ধনের তারিখ থেকে চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনের তারিখ পর্যন্ত পরিবর্তন করা হয়।মূল নীতি থেকে এই বিচ্যুতিকে আবেদনকারীদের ন্যায্য প্রত্যাশার কষ্টিপাথর এ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।এই আদালত, উক্ত চ্যালেঞ্জের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, রায় দিয়েছিল যে মূল নীতি, পাশাপাশি জমি বরাদ্দের অতীতের অভ্যাস, বন্টনের একটি অনুমানযোগ্য প্যাটার্ন সম্পর্কে পক্ষগুলির একটি বৈধ প্রত্যাশা তৈরি করেছিল এবং নীতিতে নতুন পরিবর্তন এই ধরনের বৈধ প্রত্যাশাকে ভেঙে দিয়েছে।

উপরোক্ত রায়ের মাধ্যমে এই ব্যাখ্যাটি বৈধ প্রত্যাশার মতবাদকে আরও প্রসারিত করেছে এবং এটি কেবল একটি সুস্পষ্ট গ্যারান্টি নয়, অতীতের অনুশীলন থেকে উদ্ভূত প্রত্যাশার ক্ষেত্রেও প্রসারিত করেছে। রায়ের প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণগুলি, একটি রেফারেন্সের জন্য, নীচে পুনরায় উপস্থাপন করা হচ্ছেঃ

> ১৯৯০ সালের ২০ জানুয়ারির স্মারকলিপিতে উল্লিখিত নতুন নীতিগত সিদ্ধান্তটি গ্রুপ হাউজিং সোসাইটিগুলিকে প্রয়োজনবোধে সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো ছাড়া কার্যকর করা উচিত ছিল না, যাতে তারা তাদের মতামত বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।যদিও নজুল বিধিমালার ৬ (৬) ধারায় 'প্রথমে আসা' অভিব্যক্তিটির কোনো ব্যাখ্যা না থাকায় নিবন্ধনের তারিখ সম্পর্কে কোনো সংবিধিবদ্ধ বাধ্যবাধক ছিল না, তবুও হাইকোর্ট যথার্থভাবেই রায় দিয়েছেন যে, ১৯৯০ সালের ২০ জানুয়ারির স্মারকলিপিতে উল্লিখিত নতুন নির্দেশিকার আগে বরাদ্দের নীতিটি সর্বদাই নিবন্ধনের তারিখের ভিত্তিতে ছিল, সদস্যদের অনুমোদনের তারিখের ভিত্তিতে ছিল না। ১৯৮১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর নজুল বিধিমালার গেজেট বিজ্ঞপ্তির পরেও ১৯৮২ সালে ডিডিএ কর্তৃক জারি করা ব্রোশারে নিবন্ধীকরণের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বরাদ্দের নীতিটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।উপরোক্ত তথ্য অনুযায়ী, গ্রুপ হাউজিং সোসাইটিগুলি বরাদ্দের ক্ষেত্রে অতীতের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করার 'বৈধ প্রত্যাশা' পাওয়ার অধিকারী ছিল, যদিও তাদের ব্যক্তিগত আইনে এ জাতীয় আইনি অধিকার নেই।'বৈধ প্রত্যাশা' র অস্তিত্বের বিভিন্ন পরিণতি থাকতে পারে এবং এর একটি পরিণতি হ 'ল কর্তৃপক্ষকে বৈধ প্রত্যাশাকে পরাজিত করার জন্য কাজ করা উচিত নয়'। জননীতির কোন প্রধান কারণ ছাড়াই এটি ন্যায্য বলে করা হচ্ছে' বৈধ প্রত্যাশা' র ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি কোনও ব্যক্তির 'বৈধ প্রত্যাশা' কে পরাজিত করার প্রস্তাব দেয় তবে তাকে এই বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়া উচিত।এ প্রসঙ্গে হলসবারিজ লজ অফ ইংল্যান্ড, চতুর্থ সংস্করণ, খণ্ড ১ (১)-এর ১৫১ পৃষ্ঠায় 'বৈধ প্রত্যাশা' সংক্রান্ত আলোচনার উল্লেখ করা যেতে পারে।(পূর্ণ - প্রকাশ)।আমরা হাউস অফ লর্ডস ইন কাউন্সিল অফ সিভিল সার্ভিস ইউনিয়নস বনাম সিভিল সার্ভিসের মন্ত্রী [(১৯৮৪) ৩ অল ইআর ৯৩৫] এর একটি সিদ্ধান্তও উল্লেখ করতে পারি।উক্ত রায়ে বলা হয়েছে যে, একজন ক্ষুব্ধ ব্যক্তি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার অধিকারী যদি তিনি দেখেন যে সরকারি কর্তৃপক্ষের কোনও সিদ্ধান্ত তাকে কোনও সুবিধা বা সুবিধার দ্বারা প্রভাবিত করেছে। অতীতে তাকে ভোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি বৈধভাবে আশা করেছিলেন যে তাকে প্রত্যাহারের কারণ এবং এই জাতীয় কারণগুলির উপর মন্তব্য করার সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত তাকে উপভোগ করতে দেওয়া হবে।
>
> এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'বৈধ প্রত্যাশা'র মতবাদটি এই ধরনের 'বৈধ প্রত্যাশা'র সাথে সম্পর্কিত সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বিবেচনা করে ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করার জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষের উপর একটি কর্তব্য আরোপ করে।'ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশা'র ক্ষেত্রে ন্যায্য পদক্ষেপএর সংক্ষিপ্ত বিবরণীর মধ্যে, অতীত নীতির কোনও ধারাবাহিক পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এমন পক্ষগুলির প্রতিনিধিত্ব করার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ আসে।কেন্দ্রীয় সরকার রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বর্তমান বরাদ্দ নীতি থেকে সরে আসার কোনও বাধ্যতামূলক কারণ আমাদের দেখানো হয়নি।অন্যদিকে, শ্রী জেটলি জানিয়েছেন যে, ডিডিএ এবং/অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার কোনও অভিপ্রায় নেই এবং ১৯৯০-এর ২০ জানুয়ারির স্মারকলিপিটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।অতএব, আমরা মনে করি যে, এই মামলার বাস্তবতায়, বরাদ্দের জন্য নির্দেশিকায় কোনও পরিবর্তন চালু বা বাস্তবায়নের আগে, গাইডলাইনে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের বিরুদ্ধে উপস্থাপনা করার সুযোগ নিবন্ধিত গ্রুপ হাউজিং সোসাইটিগুলিকে, প্রয়োজনে, একটি পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে দেওয়া উচিত ছিল।

২৩ এরপর ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া বনাম কামধেনু ক্যাটল ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ মামলায় বৈধ প্রত্যাশার মতবাদটি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, যেখানে এই আদালত বলেছিল যে, সরকারি কর্তৃপক্ষের কর্তব্য যুক্তিসঙ্গত উপায়ে কাজ করা, প্রতিটি ব্যক্তিকে এমন যুক্তিসঙ্গত উপায়ে আচরণ করার জন্য বৈধ প্রত্যাশা রাখার অধিকার দেয়। সরকারি কর্তৃপক্ষগুলির ওপর ন্যায্যভাবে কাজ করার জন্য এই বৈধ প্রত্যাশাটি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের মধ্য স্ততা ছাড়া নিশ্চিত করার জন্য এটি অপরিহার্য।এই আদালত আরও বলেছে যে এই জাতীয় বৈধ প্রত্যাশা নিজেই প্রয়োগযোগ্য অধিকার নাও হতে পারে, তবে, এই জাতীয় প্রত্যাশাকে বিবেচনায় নিতে ব্যর্থতা সরকারি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে ঐচ্ছিক বলে মনে করতে পারে। আমার মতে, এই আদালতের উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি আইনের শাসনের মতবাদ কে

মান্যতা দিয়েছে, বৈধ প্রত্যাশার মতবাদ এবং একযোগে বেআইনি মতবাদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ভারতের সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের মধ্যে বৈধ প্রত্যাশার মতবাদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই রায়ের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি নিচে দেওয়া হলঃ

> আমাদের দৃষ্টিতে শ্রী এ কে সেন তাঁর বক্তব্যের প্রথম অংশে ঠিকই বলেছেন।তবে, বর্তমান ক্ষেত্রে, প্রতিবাদী সেখান থেকে কোনও সুবিধা পান না।হাইকোর্টের সিদ্ধান্তটি একমাত্র এই কারণের ওপর নির্ভরশীল যে, একবার দরপত্র আহ্বান করা হলে এবং সর্বোচ্চ দরদাতা টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত শর্তাবলী মেনে চলার জন্য এগিয়ে এলে, সমস্ত দরদাতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ দরপত্র বাতিল করা যাবে না।হাইকোর্টের মতে, এ ধরনের প্রক্রিয়া আইনের শাসনের দ্বারা সমর্থিত নয়।এটি শ্রী সেনের দাখিল করা বক্তব্যর মতো নয় যা কেবল যুক্তিসঙ্গত কারণে এমন কোনও অনুমতির মধ্যে সীমাবদ্ধ।দরপত্র পাওয়ার পর আলাপ-আলোচনার প্রক্রিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আইনের শাসনের প্রয়োজনীয় যুক্তি, জরুরী সংযুক্তি পূরন করতে হবে। হাইকোর্টের প্রস্তাবটি যা তার সিদ্ধান্তের একমাত্র ভিত্তি তৈরি করে তা এতটাই বিস্তৃত যে তা গ্রহণযোগ্য নয় এবং এর পরে নির্দেশিত পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ করতে হবে।
>
> অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের মতো চুক্তির ক্ষেত্রেও, রাষ্ট্র এবং এর সমস্ত উপকরণগুলিকে সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ মেনে চলতে হবে অ-স্বেচ্ছাচারিতা যার একটি উল্লেখযোগ্য দিক।সরকারি আইনে কোনও অবাধ বিচক্ষণতা নেই: সরকারি কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা রয়েছে শুধুমাত্র জনকল্যাণে ব্যবহার করার জন্য।এর ফলে, ন্যায়সঙ্গত ভাবে কাজ করা এবং এমন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, যা কার্যক্ষেত্রে ন্যায্য।সুপ্রশাসনের অঙ্গ হিসাবে এই বাধ্যবাধকতা পালনের ফলে প্রতিটি নাগরিকের কাছে যুক্তিযুক্ত বা বৈধ প্রত্যাশা তৈরি হয় যে রাষ্ট্র এবং তার উপাদানগুলির সাথে তার মতবিনিময়ের সময় তার সাথে ন্যায্য আচরণ করা হবে, এই উপাদানটি সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান গঠন করে।সুতরাং, কোনও রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের ক্ষেত্রে অযৌক্তিকতার এই প্রয়োজনীয়তা মেটাতে, এই সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এমন ব্যক্তিদের যুক্তিসঙ্গত বা বৈধ প্রত্যাশাগুলিকে বিবেচনা করা এবং যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্যায় কোনও প্রদত্ত ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের সততাকে প্রভাবিত করা ছাড়াও ক্ষমতার অপব্যবহার বা অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হতে পারে। তাই নেওয়া সিদ্ধান্তটি স্বেচ্ছাচারিতার ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে।আইনের শাসন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে না, কারণ এটি অবাস্তব, তবে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার মাধ্যমে এর প্রয়োগের নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।

২৪. উপরন্তু, এম. পি. অয়েল এক্সট্র্যাকশন এবং অন্য বনাম স্টেট অফ এম. পি. এবং অন্যান্য ২-১২-এর ক্ষেত্রে, এই আদালত রায় দিয়েছিল যে বৈধ প্রত্যাশার মতবাদটি পাবলিক আইনের ক্ষেত্রে কাজ করে এবং তাই, মামলার সত্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এটি একটি সারগর্ভ এবং বলবৎযোগ্য অধিকার।উক্ত রায় থেকে প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ

> প্রতিবাদীগন পক্ষে সম্পাদিত চুক্তিগুলির পুনর্নবীকরণের ধারাটিও অন্যায্য বা অনুচিত বলে মনে হয় না। চুক্তির শর্তাবলীর অধীনে শাল বীজ সরবরাহের মাধ্যমে সুরক্ষা আরও কিছু সময়ের জন্য অব্যাহত রাখার প্রয়োজন রয়েছে কিনা, তা রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয় এবং যদি না এই জাতীয় সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে স্বেচ্ছাচারী না হয়, তবে আদালতের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।এই মামলার প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের সুরক্ষা আরও সময়ের জন্য বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে এই জাতীয় নীতিগত সিদ্ধান্তের বিচারিক পর্যালোচনার জন্য অযৌক্তিক, স্বেচ্ছাচারী বা খামখেয়ালী বলে ধরে নেওয়া যায় না।তাই হাইকোর্ট পুনর্নবীকরণ ধারার অবৈধতার বিষয়ে আবেদনকারীর যুক্তি যথাযথভাবেই খারিজ করে দিয়েছে।পুনর্নবীকরণ ধারা সহ চুক্তির বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করার পূর্ববর্তী প্রচেষ্টাগুলিতে আবেদনকারীরা ব্যর্থ হয়েছিলেন।সুতরাং, পুনর্নবীকরণ ধারার পরবর্তী চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করা উচিত নয় যদি না এটি স্পষ্টভাবে দেখানো যায় যে পরিস্থিতি এমন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে যে চুক্তি পুনর্নবীকরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা উচিত নয়।ডাঃ সিংভি যথার্থই যুক্তি দেখিয়েছেন যে প্রতিবাদীরা বৈধভাবে আশা করেন যে পুনর্নবীকরণ ধারাটি স্বাভাবিক পদ্ধতিতে এবং অতীতের রীতি অনুসারে কার্যকর করা উচিত যদি না এই জাতীয় অনুশীলনকে মেনে না চলার কোনও বিশেষ কারণ না থাকে। এই আদালত

বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে 'বৈধ প্রত্যাশা'র মতবাদকে স্বীকৃতি দিয়েছে।"" "বৈধ প্রত্যাশা" "-এর মতবাদটি সরকারি আইনের ক্ষেত্রে কাজ করে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে এটি একটি মৌলিক এবং বলবৎযোগ্য অধিকার গঠন করে।"

২৫. উপরোক্ত রায়গুলি বৈধ প্রত্যাশার মতবাদের প্রয়োগযোগ্যতার বিস্তৃতি নিয়ে আলোচনা করে, তবে, এই জাতীয় অধিকার সর্বব্যাপী নয় এবং এর উপর সীমাবদ্ধতা রয়েছে।এই বিধিনিষেধগুলির উপর, যেমন নীচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, বিবাদী তাদের উপর নির্ভর করে।

২৬. এমআরএফ লিমিটেড বনাম কোট্টায়ম অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সেলস ট্যাক্স এবং অন্যান্যরা মামলায়, বৈধ প্রত্যাশার মতবাদ বিশ্লেষণ করার সময়, এই আদালত রায় দিয়েছিল যে, চ্যালেঞ্জ করার ভিত্তি হিসাবে বৈধ প্রত্যাশাকে এমন পরিস্থিতিতে দূর করা যেতে পারে যেখানে এটি সরকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে যে উল্লিখিত প্রত্যাশা প্রত্যাহার জনস্বার্থের ভিত্তিতে করা হয়েছে। সহজভাবে বলতে গেলে, এই আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সৃষ্ট বৈধ প্রত্যাশার চেয়ে জনস্বার্থ অগ্রাধিকার পায়।

১৪ অনুচ্ছেদ এবং ন্যায্যতার নিয়মের উপর ভিত্তি করে বৈধ প্রত্যাশার অন্তর্নিহিত নীতিটি এই আদালতের দ্বারা ব্যানারী আম্মান সুগারস লিমিটেড বনাম বাণিজ্যিক ট্যাক্স অফিসার এবং অন্যান্য-এ পুনরায় বিবৃত হয়েছে ৪, ৮ ও ৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

"একজন ব্যক্তির হয়তো প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট উপায়ে আচরণ পাওয়ার" "বৈধ প্রত্যাশা" "থাকতে পারে, যদিও তার ব্যক্তিগত আইনে এই ধরনের আচরণ পাওয়ার কোনও আইনি অধিকার নেই।"এই প্রত্যাশা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত একটি প্রতিনিধিত্ব বা প্রতিশ্রুতি থেকে উদ্ভূত হতে পারে, যার মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত প্রতিনিধিত্ব রয়েছে, বা ধারাবাহিক অতীতের অভ্যাস থেকে উদ্ভূত হতে পারে।উন্নয়নশীল বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার আইনে ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশার মতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।তবে, এই ক্ষেত্রে এই মতবাদটি অন্বেষণ করার প্রয়োজন নেই, এটি কেবল নোট করা যথেষ্ট যে বৈধ প্রত্যাশা এমন একজনকে সক্ষম করতে পর্যাপ্ত আগ্রহ সরবরাহ করতে পারে যা পারে না। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার জন্য আবেদন করার ক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি পাওয়ার মৌলিক অধিকারের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছে।সাধারণভাবে এটা মানা হয় যে, 'বৈধ প্রত্যাশা' আবেদনকারীকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার জন্য যথেষ্ট অধিকার প্রদান করে এবং বৈধ প্রত্যাশার মতবাদটি কোনও সিদ্ধান্তের আগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ শুনানির অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে যার ফলে কোনও প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য বা প্রত্যাহার করা হয়।এই মতবাদটি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সরাসরি অব্যহতি দাবি করার সুযোগ দেয় না কারণ এতে কোনও স্ফটিকীকৃত অধিকার জড়িত নেই।এই ধরনের বৈধ প্রত্যাশা রক্ষার জন্য সেই প্রত্যাশা পূরণ করার প্রয়োজন হয় না, যেখানে জনস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য অন্য কিছু প্রয়োজন হয়।অন্য কথায়, যেখানে কোনও ব্যক্তির বৈধ প্রত্যাশা কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পূরণ হয় না, সেখানে জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে এই ধরনের প্রত্যাশাকে অস্বীকার করার ন্যায্যতা প্রমাণ করতে হবে।

কার্যনির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নীতি পরিবর্তনের বিচক্ষণতা, যখন কোনও সংবিধি বা নিয়ম দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয়, তখন ১৪ অনুচ্ছেদে যা আবশ্যক এবং অন্তর্নিহিত তা হ 'ল নীতিতে পরিবর্তন অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে করতে হবে এবং এটি ইচ্ছাকৃতভাবে বা কোনও অন্তর্বর্তী মানদণ্ডের দ্বারা করা হয়েছিল এমন ধারণা দেওয়া উচিত নয়।সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের ব্যাপক ব্যাপকতা এবং রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র নির্বিশেষে এই কণায় প্রতিটি রাজ্যের কার্যকারিতা বৈধতার জন্য যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা একটি স্বীকৃত মতবাদ। সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের মূল প্রয়োজনীয়এবং হ'ল – রাষ্ট্র কর্তৃক কাজকর্মে স্বচ্ছতাএবংন্যায়ের জন্য অ স্বেচ্ছাচারিতা বজায় রাখা।বিচার-বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য, যাতে রাষ্ট্রকে অবশ্যই কোনও কারণের জন্য বৈধভাবে কাজ করতে হয়, কোনও উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নয়।নির্ভুলভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেয়ে একচেটিয়া আচরণের অর্থ এবং প্রকৃত অর্থ এবং ধারণাটি আরও সহজেই কল্পনা করা যায়।"" "যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়, , অভিযোগটি একতরফাভাবে করা হয়েছে কি না, এবংর উত্তর শেষ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট মামলার প্রকৃত তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে দিতে হবে।" ""এই ধরনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য একটি মৌলিক

এবং সুস্পষ্ট পরীক্ষা হ 'ল এই আখ্যায়িত পদক্ষেপ থেকে কোনও সুস্পষ্ট নীতি উদ্ভূত হয়েছে কিনা এবং যদি তাই হয় তবে এটি যৌক্তিকতার পরীক্ষাকে সত্যিই সন্তুষ্ট করে কিনা।

[জোর দেওয়া হয়েছে]

এমআরএফ কেরালা রাজ্যে সাত বছরের জন্য বিক্রয় কর প্রদান থেকে ছাড় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি বিশাল বিনিয়োগ করেছে।তাঁকে যোগ্যতা শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল।ছাড়ের নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল।রাজ্য সরকারের পক্ষে যৌগিক রাবারের সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কর ছাড়ের সুবিধা থেকে এমআরএফ-কে বঞ্চিত করা বা বঞ্চিত করার কোনও সুযোগ নেই, যখন রাজ্য সরকার এমআরএফ-এর দ্বারা রাজ্যে শিল্প উন্নয়ন, শ্রম ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অবদান এবং রাজ্যের কোষাগারে রাজ্যের অংশ হিসাবে বিশাল সুবিধা ভোগ করেছে, অর্থাৎ কেরালা রাজ্যের মধ্যে ১৭৭ কোটির যৌগিক রাবারের উপর প্রদত্ত কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্কের ৪০ শতাংশ। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত অন্যায্য, অযৌক্তিক, একতরফা এবং তাই এটি ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারার পরিপন্থী।রাজ্যের এই পদক্ষেপ অযৌক্তিক বা একতরফা হলে তা কার্যকর করার অনুমতি দেওয়া যায় না।ই পি রায়প্পা বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য মামলায় এই আদালত মন্তব্য করেছে যে, যেখানে একটি কাজ ইচ্ছাকৃত, সেখানে রাজনৈতিক যুক্তি এবং সাংবিধানিক আইন উভয়ই অন্তর্নিহিত এবং তাই এটি ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।রাষ্ট্র দ্বারা প্রদত্ত প্রতিনিধিত্বের ফলে একটি পক্ষের পক্ষে যে ইক্যুইটি উদ্ভূত হয় তা "ন্যায়বিচার এবং ন্যায্য খেলা" এর মৌলিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত।১৫. ০১. ১৯৯৮ তারিখ থেকে এই ছাড়ের সুবিধা কেড়ে নিয়ে এমআরএফ-কে মোট ৭ বছরের মধ্যে ৫ বছরের বেশি সময়ের জন্য ছাড়ের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার প্রয়াস আমাদের মতে অত্যন্ত অযৌক্তিক, অন্যায্য এবং স্বেচ্ছাচারী এবং তা বাতিল করার যোগ্য।যে কোনও ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের এসআরও ১৭২৯/৯৩-তে পূর্ববর্তী সংশোধন করার ক্ষমতা নেই যা ইতিমধ্যেই এমআরএফ-এর অধীনে অর্জিত অধিকারগুলিকে প্রভাবিত করে। "

২৭. এছাড়াও, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং অন্য বনাম গঙ্গা রোপ কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্য-এর মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছিল যে জনস্বার্থে বলবৎ বিধিবদ্ধ বিধানের পরিপন্থী হলে বৈধ প্রত্যাশার ভিত্তিতে কোনও অধিকার দাবি করা যাবে না।একইভাবে, মাদ্রাজ সিটি ওয়াইন মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ও অন্য বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য ও অন্য-এর মামলায় জনস্বার্থে জনস্বার্থে সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জননীতিতে পরিবর্তনের মাধ্যমে এই প্রত্যাশা বাতিল করা হলে বৈধ প্রত্যাশার মতবাদটি বাতিল হয়ে যায়।

২৮. বৈধ প্রত্যাশার মতবাদের সীমাবদ্ধতার উপর উপরোক্ত উল্লেখিত রায়গুলি সার্বিকভাবে পাঠ করলে দেখা যাবে যেউক্ত মতবাদ নীতি বা সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তনের বিরুদ্ধে পাওয়া যাবে না, তা সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করলে অন্যকিছু দেখা যাবে। আইনসম্মত প্রত্যাশার মতবাদটি আইনের শাসনের মতবাদের মধ্যে রয়েছে এবং এটি সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের একটি অঙ্গ যা স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রীয় কাজ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াই করে।উপরোক্ত যে সমস্ত রায়ে ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশার সীমাবদ্ধতাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হ'ল জনস্বার্থই সর্বোচ্চ।

২৯. এমন একটি পরিস্থিতিতে, যেখানে জনস্বার্থে বৈধ প্রত্যাশার মতবাদের উপর সমস্ত সীমাবদ্ধতা থাকে, তখন, যেখানে জনস্বার্থে বৈধ প্রত্যাশার প্রয়োগযোগ্যতা বাদ দিয়ে জনস্বার্থ নিজেই পরাজিত হয়, সেখানে বৈধ প্রত্যাশার উপর বাধা অবশ্যই দূর করতে হবে।এছাড়াও, এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বৈধ প্রত্যাশার বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার জন্য একটি সংশোধনী আনতে হলে অবশ্যই এটা প্রমাণ করতে হবে যে, জনস্বার্থে নীতিতে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে।

৩০. সহজ কথায়, উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে, কোনও সংবিধির বিরুদ্ধে বৈধ প্রত্যাশা অনুমান করা যেতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে বৈধ প্রত্যাশা জনস্বার্থে এবং বৈধ প্রত্যাশার বিরুদ্ধে বাধা দাবি করার জন্য একটি সংবিধির জন্য, এটি অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে নীতিতে পরিবর্তন জনস্বার্থের অগ্রগতির জন্য। একটি সংবিধির বিরুদ্ধে বৈধ প্রত্যাশার উপর এই ধরনের সর্বব্যাপি অন্তরায় কেন আইনের শাসনের পরিপন্থী, তা ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রথমে এই ধরনের ব্যাখ্যাকে তার যৌক্তিক উপসংহারে নিয়ে যেতে হবে।

৩১ যদি উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি গৃহীত হয়, তবে রাষ্ট্র সংশোধনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফলাফলের প্রত্যাশায় এবং হঠাৎ করে জনস্বার্থের কোনও প্রদর্শন ছাড়াই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলিকে প্ররোচিত করতে পারে।এই

ধরনের পরিস্থিতি যদি বাস্তবে রূপায়িত হয়, তা হলে আইনি ব্যবস্থার যে কোনও এবং সমস্ত নিশ্চয়তা দূর হয়ে যাবে এবং সরাসরি আইনের শাসনের বিরোধী হয়ে উঠবে।এছাড়াও, কোনও আইনের বিরুদ্ধে বৈধ প্রত্যাশার মতবাদের ওপর যদি সামগ্রিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, তা হলেকোনো দেশী বা বিদেশী বিনিয়োগকারী কখনও স্থানীয় ব্যবসা বা উদ্যোগে বিনিয়োগ করবেন না,যেহেতু একটি আইনের মাধ্যমে যে কোনো বৈধ প্রত্যাশা শুধুমাত্র একটি ফ্যাসাদে পরিণত হবে,এর ফলে, যে কোনও সময়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই সুবিধা কেড়ে নেওয়া যাবে।সুতরাং, বৈধ প্রত্যাশার মতবাদের যে কোনো বিপরীত ব্যাখ্যা, বড় বিপর্যয় ঘটাবে, এবং শুধুমাত্র ব্যক্তি ও সমাজের অধিকারের বৃহত্তর ক্ষতি করবে।

৩২. এও মনে রাখতে হবে যে, বৈধ প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধকের মতবাদ দুটি পৃথক নীতিঅর্থাৎ, কোনো সংবিধির বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধকের উপর সামগ্রিক নিষেধাজ্ঞা বৈধ প্রত্যাশার মতবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না।

৩৩. প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধক এবং বৈধ প্রত্যাশার মতবাদ-এর মধ্যে যদিও একটি সাধারণ মূল এবং একই জাতীয় বিষয় রয়েছে, সাধারণ আইনের কঠোরতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে দুটি স্বতন্ত্র মতবাদে বিকশিত হয়েছে।প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধক বা প্রমিসরি এস্টোপেল-এর মতবাদটি বেসরকারী আইনে একটি প্রতিকার, তবে, বৈধ প্রত্যাশার মতবাদটি পাবলিক আইনে একটি প্রতিকার, এবং যেমন উপরে বলা হয়েছে, ভারতের সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদে মূল প্রথিত রয়েছে।

৩৪. সরকারি আইন এবং বেসরকারি আইনের মধ্যে এই ধরনের পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ একবার কোনও আইন জনসাধারণের ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে, এটি সমাজের অধিকারকে প্রভাবিত করে এবং এইভাবে কঠোর পর্যালোচনার জন্য দায়বদ্ধ হয়ে ওঠে এবং এইভাবে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার জন্য আরও সংবেদনশীল হয়ে ওঠে।

৩৫. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং বৈধ প্রত্যাশার মতবাদের পরিধি ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে স্বচ্ছতা আনতে আমি বৈধ প্রত্যাশার প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলি নির্ধারণ করা অপরিহার্য বলে মনে করি। এই প্রত্যাশা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হতে হবে।ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রত্যাশা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হতে হবে এবং কোনও অযৌক্তিক বা অযৌক্তিক ভিত্তিতে নয়।

i. প্রত্যাশা অবশ্যই একটি প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন বা সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রদত্ত একটি স্পষ্ট প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে হতে হবে।

ii. প্রত্যাশা অবশ্যই সুস্পষ্ট প্রতিনিধিত্বের উপর ভিত্তি করে হতে হবেঃএই প্রত্যাশা অবশ্যই সরকারি কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন উপস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে হতে হবে।

iii. প্রতিনিধিত্বকারী অবশ্যই একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হতে হবে।সরকারি কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোনও স্বীকৃত ব্যক্তি বা সংস্থার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করতে হবে।কর্তৃপক্ষের এই ধরনের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমএবং ও যোগ্যএবং থাকতে হবে।

iv. প্রতিনিধিত্বকে অবশ্যই বৈধ হতে হবে।সরকারি কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই বৈধ হতে হবে এবং কোন আইন বা নীতির পরিপন্থী হতে হবে না। এটা কোনও জনস্বার্থ বা জননীতির বিরুদ্ধেও হতে পারে না।

v. জনস্বার্থ অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবেঃযদি জনস্বার্থের কারণে কোনো প্রচলিত নীতির পরিবর্তন ঘটানোর মাধ্যমে কোনো বৈধ প্রত্যাশা হরণ করা হয়, তা হলে উক্ত পরিবর্তনের মাধ্যমে জনস্বার্থের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

vi. জনস্বার্থ অবশ্যই নীতির পরিবর্তনকে ছাড়িয়ে যাবেঃযেসব ক্ষেত্রে নীতির সংশোধনের মাধ্যমে কোনও বৈধ প্রত্যাশা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, সেক্ষেত্রে এই ধরনের সংশোধন জননীতির বিরোধী হতে পারে না এবং যদি এই ধরনের সংশোধন জনস্বার্থের পরিপন্থী হয়, তবে বৈধ প্রত্যাশার প্রতিকার কার্যকর হবে।

vii. প্রত্যাশা অবশ্যই বৈধ স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে হতে হবে।এই প্রত্যাশা অবশ্যই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বৈধ স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে হতে হবে।এটি কোনও স্বার্থ বা ব্যক্তিগত লাভের ভিত্তিতে হতে পারে না।

viii. প্রত্যাশাকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।একবার একটি বৈধ প্রত্যাশা তৈরি হয়ে গেলে, এটিকে অবশ্যই সুরক্ষিত করতে হবে এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্বিচারে বা কৌতুকপূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা উচিত নয়।প্রত্যাশা প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করার জন্য কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সরকারি কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কথা শোনার একটি যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করতে হবে।

বর্তমান বাস্তব

৩৬ ম্যাট্রিক্সে আইনি প্রত্যাশার প্রয়োগ ।বেঙ্গল ফাইন্যান্স (বিক্রয় কর) আইন, ১৯৪১ এর ধারা ৩৯ এর অধীনে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চা তৈরির সাথে জড়িত নতুন ছোট শিল্প ইউনিটগুলিকে একটি ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল (এর পরে '১৯৪১ আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয় কর বিধি, ১৯৯৫ এর বিধি ৫২ সহ উক্ত আইনের ধারা ১৭ (৩) (১) (ট)।

৩৭. এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই সময়কালে, বিধিবদ্ধভাবে, চায়ের মিশ্রণকে "উৎপাদন" এর সংজ্ঞার অধীনে ফেলা হয়েছিল, এবং সেই হিসাবে, চা মিশ্রনের সাথে জড়িত ছোট আকারের শিল্প ইউনিটগুলির জন্যও কর ছুটি প্রযোজ্য ছিল।

৩৮. এই ধরনের কর অবকাশ প্রদানের পর, আবেদনকারীরা সরকারের আশ্বাস ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট স্থাপন করে এবং একই হিসাবে তাদের শংসাপত্র দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন পায়। তবে, পশ্চিমবঙ্গ অর্থ আইন, ২০০১-এ একটি সংশোধনীর মাধ্যমে 'চায়ের মিশ্রণ' শব্দগুলি 'উৎপাদনের' সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যার ফলস্বরূপ, এখানে আবেদনকারীরা কর অবকাশের অধীনে সুবিধা দাবি করার জন্য অযোগ্য হয়ে পড়েছেন।

৩৯. তথ্যগত দিক থেকে এটা স্পষ্ট যে, চা উৎপাদন ও মিশ্রণের সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থাগুলির জন্য কর ছাড়ের যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, এবং এর ফলে এখানে আবেদনকারীদের পক্ষে একটি বৈধ প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। একটি সংশোধনীর মাধ্যমে একটি বৈধ প্রত্যাশা সৃষ্টি করে, কর্তৃপক্ষ তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে, ন্যায্য উপায়ে কাজ করবে এবং তার দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে চলবে এই অনুমানের ভিত্তিতে, আবেদনকারীদের তাদের কঠোর পরিশ্রমের অর্থ ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য প্রলুব্ধ করে।

৪০. উপযুক্ত এবং যোগ্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা সৃষ্ট এই বৈধ প্রত্যাশা, ভেঙ্গে যায় যখন পরবর্তী সংশোধনী আনা হয়, যেখানে "চায়ের মিশ্রণ" শব্দটি "উৎপাদন" এর সংজ্ঞা থেকে বাদ দেওয়া হয়।এই ধরনের একটি সংশোধনী, উল্লিখিত শব্দগুলিকে সরিয়ে দিয়ে, একটি সুনির্দিষ্ট ফলাফলের বৈধ প্রত্যাশা ছিনিয়ে নিয়েছে এবং আপিলকারীদের কর অবকাশ দাবি করা থেকে বহিষ্কার করেছে, যার প্রতিশ্রুতি তাদের মূল সংশোধনীর দ্বারা দেওয়া হয়েছিল।দেখা যাচ্ছে যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ একটি যুক্তিসঙ্গত বৈধ প্রত্যাশা তৈরি করেছিল, যা আবেদনকারীদের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য প্রলুব্ধ করেছিল।এই ধরনের একটি বৈধ প্রত্যাশা তখন কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, আপিলকারীদের প্রতিকার ছাড়াই এবং লোকসানের মধ্যে রেখেছিল।

৪১. নীতিতে এই ধরনের পরিবর্তনের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে এবং আবেদনকারীদের পক্ষে সৃষ্ট বৈধ প্রত্যাশা কেড়ে নিতে, সরকারি কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই এমন পরিবর্তনের কারণ দেখাতে হবে এবং এর যৌক্তিকতা দেওয়ার সময়, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের অধিকারগুলি বিবেচনা করতে হবে এবং কেন জনস্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই জাতীয় অধিকার কেড়ে নেওয়া অপরিহার্য।

৪২. বর্তমান ক্ষেত্রে পরবর্তী সংশোধনীগুলি খতিয়ে দেখার সময় এটা স্পষ্ট যে, সরকার এ ধরনের কোনও যুক্তিসঙ্গত যুক্তি দেখায়নি।এই সংশোধনী কার্যকর করার কোনও উপযুক্ত কারণ বা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের বিবেচনার বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি।আমার মতে, শুধুমাত্র নীতি পরিবর্তনের দাবি সরকারের ওপর অর্পিত প্রমাণের বোঝা মেটাতে যথেষ্ট নয়।সরকারকে অবশ্যই সঠিকভাবে দেখাতে হবে যে নীতির পরিবর্তন কি, এবং কেন এই ধরনের আইন পরিবর্তন জননীতি এবং জনসাধারণের কল্যাণের জন্য।

৪৩. এখানে প্রকৃত ম্যাট্রিক্স এবং উপরোক্ত আলোচনার আলোকে, এটি স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে জনকর্তৃপক্ষ একটি বৈধ প্রত্যাশা তৈরি করেছিল এবং এখানে আপীলকারীদের পক্ষে এই জাতীয় প্রত্যাশা জনস্বার্থের কোনও প্রমাণ ছাড়াই উক্ত কর্তৃপক্ষ বাতিল করে দিয়েছিল।কেন আইনে এই পরিবর্তন করা হল এবং জনস্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদনকারী এবং একই জায়গায় থাকা ব্যক্তিদের ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও কেন এই পরিবর্তন জরুরি ছিল সে সম্পর্কে কোনও উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।এই পরিস্থিতিতে, প্রতিবাদীদের মনে যে বৈধ প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে তা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে এবং যে সুবিধাগুলি মূলত দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই এখানে প্রতিবাদী কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রতিশ্রুতি দেওয়া সময়ের জন্য প্রতিবাদীদের জন্য প্রযোজ্য করতে হবে।

উপসংহার

৪৪. বৈধ প্রত্যাশার মতবাদ, যেমন উপরে উল্লিখিত হয়েছে, অনুচ্ছেদ 14-এর একটি দিক, এবং আইনের শাসন বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য।এই মতবাদটি আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে পূর্বাভাসের বিষয়টি নিশ্চিত করে, যা আইনের শাসনের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপকে প্রতিরোধ করে।

৪৫. একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সাম্য ও ন্যায়বিচারের নীতিতে কাজ করার জন্য, রাষ্ট্রকে শাসিত করতে হবে, তার শাসক দ্বারা নয়, আইন দ্বারা।এই পরিস্থিতিতে আইনের শাসনের এই ধরনের দূষণ রোধ করতে, বৈধ প্রত্যাশার মতবাদের প্রয়োগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যদি কোনো রাষ্ট্রকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং যুক্তি বা ব্যাখ্যা ছাড়াই তা প্রত্যাহার করা হয়, তবে এটি এমন একটি পরিস্থিতির দিকে পরিচালিত করবে যেখানে রাষ্ট্রের প্রতিটি পদক্ষেপ জবাবদিহিতার অভাবে পড়বে এবং এই দেশের আইন দ্বারা পরিচালিত প্রতিটি ব্যক্তি ভয় ও অস্থিরতার পরিস্থিতিতে বাস করবে, যা জনগণের নাগরিক স্বাধীনতার উপর শীতল প্রভাব ফেলবে।

অতএব, আমি মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই এর দ্বারা সৃষ্ট বৈধ প্রত্যাশার প্রতি দায়বদ্ধ হতে হবেএবং এর ফলে, মূল সংশোধনী অনুযায়ী, মূল সংশোধনীর মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আবেদনকারীদের মূল সংশোধনীর সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রতিবাদীগনদের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।এই প্রেক্ষিতে বর্তমান সিভিল আবেদনগুলির অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

..... বিচারপতি (কৃষ্ণ মুরারী)

নতুন দিল্লি, ১২ মে, ২০২৩

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.